

**NURMI BINTI AHMAD**  
**LWN**  
**NORZEMY BIN MOHD NOR**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Julai 2021 bersamaan 2 Zulhijah 1442H]**

**[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-026-0028-2020]**

**[Rayuan Terhadap Perintah Ubah Perintah Perjanjian Hadhanah Di Bawah Seksyen 77 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Perayu : Puan Nurulhuda binti Mohd Maarof dan Tuan Ahmad Badri bin Haji Idris daripada Tetuan Ahmad Nurul & Associates.**

**Peguam Syarie Responden : Tuan Ahmad Fuad Syazwan bin Mohamad Amin daripada Tetuan Nooraizan & Partners.**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 26 Februari 2020 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 17 Februari 2020 dalam Kes Saman No. : 10400-026-0097-2018 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Ubah Perintah Nafkah oleh Plaintiff.
- ii. Mahkamah memerintahkan Penghakiman Persetujuan Saman No.: 10200-026-0518-2014 bertarikh 11.11.2014 hendaklah ditambah dengan memasukkan 1 terma baharu seperti berikut;
  - a. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah menanggung perbelanjaan keperluan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha anak tersebut dengan membawa anak tersebut membeli barang kelengkapan perayaan selewat-lewatnya seminggu sebelum sesi perayaan berlangsung.

[2] Perayu (Plaintif di dalam Kes Saman No. : 10400-026-0097-2018 ) telah tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26 Februari 2020 dan mengemukakan tiga (3) Alasan Rayuan pada 23 Oktober 2020 seperti di dalam muka surat 182 – 183 Rekod Rayuan iaitu -

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau tersasar dari segi Undang-Undang apabila meluluskan permohonan Ubah Perintah Nafkah Anak Plaintiff namun hanya memerintahkan penambahan 1 terma perintah baharu iaitu:-

“ Defendan akan menanggung nafkah perayaan anak tersebut pada setiap hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha dan ia hendaklah dilakukan seminggu sebelum menjelang perayaan.”

- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak memerintahkan perubahan pada nafkah anak tersebut yang meliputi yuran persekolahan Asia Pacific Smart School walaupun Mahkamah mengakui bahawa

tuntutan Plaintiff untuk mengubah nafkah anak tersebut adalah tuntutan yang munasabah memandangkan telah berlaku perubahan matan terhadap Perintah Perjanjian Persetujuan melalui Saman No: 10200-026-0518-2014.

- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau tersasar dari segi undang-undang apabila tidak mengambil pertimbangan bahawa jumlah nafkah anak sebanyak RM1,000.00 adalah dari tahun 2017 dan sehingga kini selepas empat (4) tahun masih tidak ada apa-apa perubahan mengenai nafkah anak yang tersebut.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya rayuan ini perlu ditolak oleh Mahkamah Yang Mulia ini serta memohon supaya keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dikekalkan.

[4] Perayu memfailkan Penghujahan Bertulis Perayu pada 18 Mac 2021 manakala Responden memfailkan Hujahan Jawapan Responden pada 22 April 2021 dan seterusnya Perayu memfailkan Hujahan Balasan Perayu pada 25 Mei 2021.

### **Fakta Kes**

[5] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 26 Jun 2004 dan telah bercerai secara fasakh pada 24 Jun 2014 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Perkahwinan mereka telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata lelaki bernama Muhammad Nazmi bin Norzemy yang dilahirkan pada 4 April 2005.

[6] Perayu dan Responden telah memperolehi penghakiman mengenai hadhanah dan nafkah anak tersebut melalui Kes No: 10200-028-0406-2011 (Perintah Pertama) yang antara lain memerintahkan Responden membayar nafkah anak tersebut seperti berikut:

Defendan memberikan nafkah Anak tersebut sebanyak RM 300.00 (RINGGIT MALAYSIA TIGA RATUS SAHAJA) sebulan bermula daripada bulan Mac 2012 dan akan dinaikkan kepada RM 500.00 (RINGGIT MALAYSIA LIMA RATUS SAHAJA) sebulan bermula bulan Mac 2014

[7] Sebahagian Penghakiman tersebut berkaitan nafkah anak telah diubah secara persetujuan dan direkodkan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Saman No: 10200-026-0518-2014 (Perintah Kedua) pada 11 November 2014 yang menyatakan seperti berikut:

- i. Defendan memberikan nafkah Anak tersebut sebanyak RM 700.00 (RINGGIT MALAYSIA TUJUH RATUS SAHAJA) sebulan bermula 28 November 2014 sehingga 28 Mac 2015;
- ii. Defendan memberikan nafkah Anak tersebut sebanyak RM 800.00 (RINGGIT MALAYSIA LAPAN RATUS SAHAJA) sebulan bermula 28 April 2015 sehingga 28 Mac 2016;
- iii. Defendan memberikan nafkah Anak tersebut sebanyak RM 900.00 (RINGGIT MALAYSIA LAPAN RATUS SAHAJA) sebulan bermula 28 April 2016 sehingga 28 Mac 2017;
- iv. Defendan memberikan nafkah Anak tersebut sebanyak RM 1,000.00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RIBU SAHAJA) sebulan bermula 28 April 2017 dan ke hadapan;

[8] Perayu telah memfailkan permohonan untuk mengubah Perintah Kedua (perjanjian nafkah anak) melalui Kes Saman 10400-026-0097-2018 (Perintah Ketiga) atas alasan bahawa jumlah nafkah anak sebanyak RM1,000.00 dalam Perintah Kedua sudah tidak relevan dan mencukupi kerana terdapat perubahan matan iaitu Anak tersebut telah memasuki sekolah menengah.

[9] Perayu menuntut perubahan jumlah nafkah anak daripada RM1,000.00 sebulan kepada RM2,747.50 sebulan yang merangkumi yuran persekolahan Anak tersebut di Asia Pacific Smart School (APSS) sebanyak RM1,447.50, yuran tuisyen matematik sebanyak RM200.00, wang perbelanjaan harian sekolah sebanyak RM250.00, belanja pengangkutan (minyak kereta) sebanyak RM400.00, makan minum harian sebanyak RM300.00, belanja peralatan alat tulis dan buku sekolah sebanyak RM75.00 dan belanja pakaian, kasut serta klinik pergigian sebanyak RM75.00.

[10] Responden bersetuju terhadap tuntutan yuran tuisyen matematik (RM200.00), makan minum harian (RM300.00), pakaian/kasut/klinik pergigian (75.00) dan sebahagian daripada wang perbelanjaan harian sekolah (RM 125.00) yang mana keseluruhannya berjumlah RM 700.00. Manakala bagi belanja pengangkutan (minyak kereta) sebanyak RM 400.00 dan peralatan alat tulis dan buku sekolah sebanyak RM 75.00, Responden hanya bersetuju untuk membayar jika Anak tersebut bersekolah di Sekolah USJ 4. Responden tidak bersetuju terhadap tuntutan yuran sekolah sebanyak RM 1,447.50 kerana Responden tidak bersetuju Anak tersebut didaftarkan ke APPS.

[11] Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden telah mengemukakan keterangan melalui Penyata Keterangan Utama masing-masing, keterangan lisan dan keterangan dokumentar sahaja tanpa keterangan daripada mana-mana saksi.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

[12] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya 2 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu –

- a) Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila meluluskan permohonan ubah perintah nafkah anak tetapi hanya memerintahkan penambahan nafkah perayaan Aidilfitri dan Aidiladha sahaja.
- b) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila gagal memerintahkan perubahan perintah nafkah bulanan anak tersebut meliputi yuran persekolahan Asia Pacific Smart School walaupun setelah Hakim Bicara mengakui telah berlaku perubahan matan terhadap tahap persekolahan anak tersebut;

**Isu Pertama : Sama Ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila meluluskan permohonan ubah perintah nafkah anak tetapi hanya memerintahkan penambahan nafkah perayaan Aidilfitri dan Aidiladha sahaja.**

[13] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila hanya memerintahkan penambahan nafkah perayaan Aidilfitri dan Aidiladha sedangkan terdapat persetujuan daripada Responden sendiri terhadap tuntutan yuran tuisyen matematik (200), makan minum harian (300), pakaian/kasut/klinik (75) dan wang belanja sekolah harian (125) yang keseluruhannya berjumlah sebanyak RM 700.00.

[14] Perayu menghujahkan ketiadaan sebarang keputusan atau ketetapan daripada Hakim Bicara mengenai nafkah yang dipersetujui oleh Responden menimbulkan persoalan sama ada Hakim Bicara meluluskan nafkah tersebut atau sebaliknya.

[15] Responden menghujahkan bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila hanya memerintahkan penambahan nafkah perayaan bagi Aidilfitri dan Aidiladha dan tidak memerintahkan ubah perintah bagi nafkah bulanan Anak tersebut. Ini adalah kerana walaupun Perayu membuat tuntutan bagi mengubah perjanjian nafkah tetapi Perayu menggunakan peruntukan Seksyen 74 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EUKIS 2003) di dalam Penyata Tuntutan Perayu iaitu kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi seseorang anak dan bukannya mengubah perjanjian nafkah anak. Oleh yang demikian wajarlah Hakim Bicara memerintahkan penambahan nafkah perayaan bagi Aidilfitri dan Aidiladha kerana belum terdapat apa-apa perintah berhubung nafkah perayaan untuk Anak Tersebut.

[16] Responden seterusnya menghujahkan peruntukan bagi mengubah perjanjian nafkah anak adalah di dalam Seksyen 77 EUKIS 2003 yang memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk mengubah syarat di dalam perjanjian nafkah anak tertakluk kepada pertimbangan Mahkamah sekiranya alasan perubahan tersebut munasabah untuk kepentingan kebajikan anak tersebut. Oleh kerana Perayu tidak menyatakan Seksyen 77 EUKIS 2003 tersebut di dalam Penyata Tuntutannya maka Responden menghujahkan Mahkamah tidak berkuasa untuk membuat keputusan mengubah perjanjian tersebut.

[17] Kami akan mengulas terlebih dahulu mengenai hujahan Responden mengenai peruntukan undang-undang yang sewajarnya digunakan di dalam permohonan ini. Kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan bermula daripada muka surat 169 dan kami dapati Hakim Bicara telah tersalah arah pada peringkat awal penghakiman apabila membuat sandaran dapatan undang-undang bagi kes perubahan perjanjian perintah nafkah anak ini kepada Seksyen 68 EUKIS 2003 yang memperuntukkan seperti berikut –

***Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah***

*Tertakluk kepada seksyen 64, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian tentang nafkah yang dibuat antara suami dan isteri sama ada dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, jika Mahkamah berpuas hati bahawa sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.*



[18] Malangnya Hakim Bicara sekali lagi telah tersalah apabila merujuk kepada peruntukan Seksyen 76 EUKIS 2003 yang memperuntukkan seperti berikut -

***Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak***

*Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu **salah pernyataan** atau **kesilapan fakta** atau jika sesuatu **perubahan matan** telah berlaku tentang hal keadaan.*

[19] Kami dapati oleh kerana Hakim Bicara telah merujuk kepada Seksyen 76 EUKIS 2003 maka Hakim Bicara telah memfokuskan kepada isu perubahan matan yang berlaku bagi menilai mengenai tuntutan ubah perintah yang dipohon. Sedangkan kami berpendapat peruntukan undang-undang yang sewajarnya dirujuk adalah Seksyen 77 EUKIS 2003 yang memperuntukkan seperti berikut -

***Seksyen 77. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak***

*Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian berhubung dengan penjagaan atau nafkah seseorang anak, sama ada perjanjian itu dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam*

*perjanjian itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa adalah **munasabah** dan untuk kebajikan anak itu berbuat demikian.*

[20] Ini adalah kerana permohonan Perayu ini adalah untuk mengubah Perintah Kedua (rujuk perenggan 7 Alasan Penghakiman ini) iaitu Perintah bagi Kes Saman No: 10200-026-0518-2014 yang telah diperintahkan secara persetujuan bersama. Apabila rujukan dibuat kepada Seksyen 77 EUKIS 2003 maka penilaian perubahan perintah hendaklah dibuat kepada munasabah dan untuk kebajikan anak tersebut.

[21] Oleh yang demikian, kami akan mengulas alasan rayuan ini setakat yang berkaitan sahaja. Kami dapati Hakim Bicara telah mengulas mengenai persetujuan dan kemampuan Responden memberi nafkah bulanan sebanyak RM 1,000.00 kepada anak tersebut sebagaimana yang diperintahkan ketika ini berdasarkan pendapatan dan tanggungan perbelanjaan yang turut disertakan dengan pelbagai bukti pembayaran. Kami juga dapati Hakim Bicara telah mengulas mengenai persetujuan Responden terhadap beberapa tuntutan Perayu yang berjumlah sebanyak RM 700.00 sahaja. Walaubagaimanapun kami tidak menemui apakah keputusan Hakim Bicara mengenai jumlah tuntutan Perayu sebanyak RM 475.00 bagi pengangkutan dan peralatan sekolah yang tidak dipersetujui oleh Responden.

[22] Kami berpendapat Hakim Bicara sepatutnya menghuraikan sama ada jumlah nafkah sedia ada sebanyak RM 1,000.00 tersebut sudah termasuk di dalam jumlah yang dipersetujui oleh Responden. Oleh kerana kami mendapati terdapat lebihan sebanyak RM 300.00 daripada RM 1,000.00 setelah ditolak jumlah RM 700.00 yang telah dipersetujui oleh Responden maka kami berpendapat jumlah RM 300.00 tersebut masih mencukupi untuk menampung perbelanjaan pengangkutan dan peralatan sekolah.

[23] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan dan atas asas untuk mengelakkan ketidakadilan, kami berpuashati menyatakan Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila hanya memerintahkan penambahan nafkah perayaan bagi Aidilfitri dan Aidiladha dan tidak memerintahkan ubah perintah bagi nafkah bulanan Anak tersebut. Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa atas asas tersebut adalah tidak mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

**Isu Kedua : Sama Ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila gagal memerintahkan perubahan perintah nafkah bulanan anak tersebut meliputi yuran persekolahan Asia Pacific Smart School walaupun setelah Hakim Bicara mengakui telah berlaku perubahan matan terhadap tahap persekolahan anak tersebut.**

[24] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkeliru apabila Hakim Bicara sendiri bersetuju anak tersebut meneruskan persekolahan di APSS namun segala kos persekolahan haruslah ditanggung oleh Perayu sendiri kerana Perayu yang berhasrat untuk anak tersebut bersekolah di APSS.

[25] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa Responden sebagai bapa kandung anak tersebut sepatutnya turut membantu Perayu untuk membayar yuran dan perbelanjaan lain dan bukannya membiarkan Perayu seorang diri bertanggungjawab hanya kerana anak tersebut bersekolah di APSS.

[26] Bagi isu kedua ini Responden menghujahkan bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak memerintahkan perubahan nafkah sekolah Anak tersebut walaupun mengakui wujudnya perubahan matan kerana Hakim Bicara telah

membuat pertimbangan yang sewajarnya yang merangkumi keperluan persekolahan Anak Tersebut yang masih boleh diperolehi di sekolah kerajaan berbanding di sekolah swasta.

[27] Berdasarkan alasan penghakiman Hakim Bicara, kami dapati Hakim Bicara telah mengulas mengenai pendaftaran Anak tersebut ke APSS adalah atas kehendak Perayu sendiri tanpa persetujuan Responden, Perayu mempunyai pilihan sama ada untuk mendaftarkan Anak tersebut ke APSS atau mana-mana sekolah kerajaan dan tiada keperluan yang mendesak berkaitan pencapaian pendidikan Anak tersebut yang memerlukan Anak tersebut mengikuti pendidikan di sekolah swasta.

[28] Dalam hal ini kami bersependapat dengan Hakim Bicara bahawa keperluan pendidikan yang sempurna itu adalah penting bagi memenuhi kehendak pendidikan Anak tersebut. Walaubagaimanapun kesempurnaan pendidikan itu tidak semestinya bermaksud Anak tersebut perlu dihantar ke sekolah swasta. Kami ingin menegaskan bahawa atas asas inilah maka ibubapa harus memainkan peranan penting dalam pengurusan pendidikan Anak tersebut.

[29] Kami berpendapat perbincangan dan persetujuan kedua-dua pihak amat penting dalam mendepani hala tuju pendidikan Anak tersebut. Oleh yang demikian penentuan pendidikan Anak tersebut tidak harus didominasi oleh sebelah pihak sahaja sebaliknya harus dibuat atas prinsip keputusan bersama. Dalam kata lain jika satu pihak mahukan sesuatu yg melangkaui persetujuan satu pihak lagi maka implikasi kos terhadap perkara tersebut tidak wajar dibebani kepada pihak yang satu lagi.

[30] Di dalam kes ini kami dapati Responden hanya bersetuju Anak tersebut didaftarkan ke sekolah kerajaan dan Responden bersedia menanggung kos persekolahan termasuk kos pengangkutan dan peralatan sekolah. Responden dengan jelas telah menyatakan bahawa beliau tidak bersetuju dengan persekolahan yang dicadangkan oleh Perayu maka kami berpendapat kehendak Perayu tersebut adalah tidak wajar dibebankan kepada Responden.

[31] Kami dengan hormatnya merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Siti Norzatulshima binti Abdullah lwn Abdul Azizi bin Mat Hassan, JH 42 Bhg 1, halaman 60 - 73** di dalam membezakan keperluan *dharuriyat* dan *tahsiniyyat*.

*“ Walaubagaimanapun, setelah kami meneliti asas dan butiran perbelanjaan tersebut, kami dapati sebahagian besarnya bukanlah perbelanjaan keperluan asasi ‘ dharuriyat ’ anak-anak tersebut namun ianya adalah perbelanjaan yang bersifat ‘ tahsiniyat ’ dan terlampau mewah, antaranya kekerapan menjamu selera di restoren-restoran mewah...”*

[32] Pada pendapat kami walaupun makan minum adalah keperluan *dharuriyat* tetapi kerap makan di restoran mewah adalah *tahsiniyat* sebagaimana juga di dalam kes ini, persekolahan dan pendidikan adalah *dharuriyat* tetapi persekolahan di sekolah swasta yang memakan belanja yuran ribuan ringgit pada setiap bulan adalah *tahsiniyat* dalam keadaan masih terdapat kemudahan sekolah yang disediakan oleh kerajaan dengan perbelanjaan yang lebih murah.

[33] Kami juga berpendapat Perayu sewajarnya berbincang dan mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada Responden mengenai persekolahan Anak tersebut apatahlagi jika Perayu berhasrat supaya Responden menanggung perbelanjaan persekolahan Anak tersebut. Ini adalah kerana walaupun Perayu memperolehi hak penjagaan ke atas Anak tersebut tetapi Responden sebagai bapa adalah penjaga hakiki ke atas Anak tersebut sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 89 EUKIS 2003 seperti berikut -

***Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan***

*(1) Sungguhpun hak terhadap hadhanah atau penjagaan anak mungkin terletak pada seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan*

[34] Sebagai tambahan, kami berpendapat isu yang penting adalah ibubapa hendaklah berusaha memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak dan bukannya isu sekolah di mana pendidikan tersebut boleh ditawarkan. Kami juga ingin menarik perhatian pihak-pihak untuk mengukur baju di badan sendiri semasa mengatur perbelanjaan di samping memberikan pertimbangan yang bijak di antara keperluan dan kehendak. Ini adalah untuk mengelakkan pihak-pihak terbeban dengan beban yang di luar kemampuannya sepertimana firman Allah di dalam surah al Baqarah ayat 286 -

يٰۤهَآ مَا اكْتَسَبْتُمْۤ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًاۢ اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلٰ

Maksudnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.

[35] Sebagai alternatifnya, kami berpendapat pihak-pihak bolehlah menanggung yuran persekolahan anak secara bersama mengikut kemampuan masing-masing tertakluk kepada persekolahan yang dipersetujui secara bersama.

[36] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati menyatakan Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak memerintahkan perubahan perintah nafkah bulanan Anak tersebut meliputi yuran persekolahan di Asia Pacific Smart School. Kami sekali lagi dengan hormatnya menyatakan bahawa atas asas tersebut adalah tidak mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

[37] Akhir sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada Ayat 27 - 28 Surah an-Anfal yang menjelaskan bahawa harta dan anak-anak adalah sebagai cubaan.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) }

Maksudnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-(Nya) dan (juga) janganlah kalian

*mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.*

### **KEPUTUSAN**

**SETELAH** kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah memerintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10400-026-0097-2018 adalah **DIKEKALKAN**.

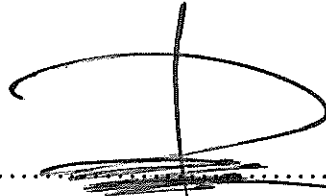
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- .....  
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



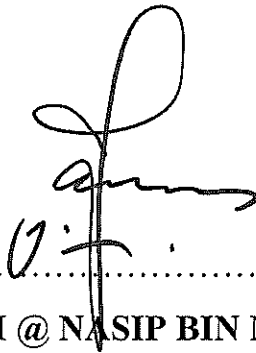


Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

